

BEOS-1644/25

Warszawa, 22 września 2025 r.

Do druku nr 1654

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. SPS-III-020.237.9.2025

Data wpływu 23.09.2025

Pan

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o utworzeniu Politechniki Włocławskiej
(druk sejmowy nr 1654)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Zgodnie z uzasadnieniem projektu i deklarowanymi skutkami regulacji (DSR) proponowana ustawa służy rozwiązaniu problemu, jakim jest brak publicznej uczelni technicznej w regionie Włocławka. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku (dalej: PANS lub Akademia) prowadzi aktywną działalność w zakresie kształcenia i nauki, współpracuje z otoczeniem gospodarczym, uzyskuje wysokie oceny jakości kształcenia i przyjmuje coraz więcej studentów. Jednak z powodu ograniczeń systemowych, wynikających z mechanizmu finansowania publicznych uczelni zawodowych, uzyskanie przez PANS statusu politechniki na drodze klasycznej ewaluacji naukowej (zależnej od poziomu badań i liczby uprawnień do nadawania stopni) jest bardzo trudne. Wysokie koszty działalności naukowej dotyczą szczególnie dziedzin technicznych i inżynierskich, wymagających specjalistycznego zaplecza laboratoryjnego, kadry i aparatury.

Wnioskodawcy wskazują, że w skali regionalnej, w województwie kujawsko-pomorskim, jest deficyt absolwentów kierunków technicznych, szczególnie w dziedzinach: automatyki, robotyki, inżynierii chemicznej, inżynierii transportu śródlądowego i cyberbezpieczeństwa. Nie ma w pobliżu regionu włocławskiego politechnicznych ośrodków akademickich, które mogłyby zapewniać dopływ wykwalifikowanych kadr inżynierskich odpowiadających potrzebom sektora przemysłowego w tym regionie, a wysoki koszt utrzymania w dużych aglomeracjach akademickich zniechęca do studiowania młodzież z mniejszych miejscowości.

Powoduje to pogłębianie nierówności edukacyjnych i społecznych oraz wpływa na ograniczenie rozwoju gospodarczego i obniżenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Projekt zakłada utworzenie Politechniki Włocławskiej (dalej: Politechnika), będącej publiczną uczelnią akademicką z siedzibą we Włocławku (art. 1 projektu). Politechnika ma być utworzona z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (art. 2 projektu). Z dniem utworzenia Politechniki: mienie Akademii stanie się mieniem Politechniki, a Politechnika wstąpi w prawa i obowiązki Akademii (art. 4 projektu); jednostki organizacyjne Akademii staną się jednostkami organizacyjnymi Politechniki; osoby pełniące funkcje kierownicze w Akademii staną się osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Politechnice; studenci Akademii staną się studentami Politechniki; uczestnicy studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia Akademii – uczestnikami odpowiednio studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia Politechniki, osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2025/2026 w Akademii zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów do Politechniki (art. 5 projektu).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 projektu z dniem utworzenia Politechniki pracownicy zatrudnieni w Akademii staną się pracownikami Politechniki, a przepis art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy¹ będzie odpowiednio stosowany.

Zgodnie z art. 23¹ kodeksu pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Przepis ten określa też uprawnienia pracownika oraz obowiązki pracodawcy w odniesieniu do istniejących w dniu przejścia zakładu pracy stosunków pracy (wynikających z umów o pracę oraz z innej podstawy niż umowa o pracę). Pracownik może, w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Dla pracownika takie rozwiązanie powoduje skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Z kolei w odniesieniu do pracowników świadczących dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia. Rozwiązanie to dla pracownika powoduje skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Zgodnie z art. 23¹ § 6 kodeksu pracy przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.

¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 277.

Projekt w art. 5 ust. 3 stanowi, że stosunki pracy z pracownikami zatrudnionymi w Akademii „wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy”.

Politechnika, do czasu zakończenia drugiej po utworzeniu Politechniki ewaluacji jakości działalności naukowej, ma dostosować się do wymogów dotyczących posługiwania się przez uczelnię akademicką nazwą "politechnika", określonych w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce² (dalej: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

W DSR Wnioskodawcy wskazują, że rozważali możliwość kontynuowania rozwoju Akademii w dotychczasowej formule – jako uczelni zawodowej z poszerzoną ofertą techniczną. Jednak – w ocenie Wnioskodawców – wariant ten nie przyniósłby oczekiwanego rezultatu z powodu ograniczeń systemu finansowania publicznych uczelni zawodowych.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Projekt nie wymaga opracowania części porównawczej z uwagi na jego charakter. Dotyczy on wyłącznie przekształcenia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku w Politechnikę Włocławską, a więc zagadnienia o charakterze organizacyjno-strukturalnym w systemie szkolnictwa wyższego. Projekt nie wprowadza nowych rozwiązań normatywnych o charakterze materialnoprawnym, lecz jedynie zmienia status istniejącej uczelni i porządkuje kwestie przejęcia jej praw i obowiązków.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

Zgodnie z art. 1 projektu uchwalenie projektowanej ustawy będzie skutkowało utworzeniem z dniem 1 października 2025 r. Politechniki Włocławskiej, mającej status publicznej uczelni akademickiej z siedzibą we Włocławku. W myśl art. 2 projektu ma ona zostać utworzona z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ulegnie zniesieniu z dniem utworzenia Politechniki. Jak wynika z uzasadnienia projektu nowa „uczelnia będzie kontynuować dotychczasową działalność dydaktyczną i naukową PANS”. W uzasadnieniu zaakcentowano, że w projekcie przewiduje się „płynne przekształcenie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku w Politechnikę z zachowaniem ciągłości prawnej, majątkowej i kadrowej. Zakłada sukcesję praw i obowiązków, przekształcenie struktur

² Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, ze zm.

organizacyjnych oraz zapewnienie kontynuacji procesu kształcenia”. Założenie to znajduje odzwierciedlenie w brzmieniu szczegółowych przepisów projektu.

Oceniając poszczególne przepisy projektu i ich skutki prawne należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie.

Po pierwsze, na szczególną uwagę zasługuje treść art. 6 projektu, który to przepis stanowi:

„Art. 6. 1. W terminie do zakończenia drugiej po utworzeniu Politechniki ewaluacji jakości działalności naukowej Politechnika dostosuje się do wymogów określonych w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [...];

2. Jeżeli Politechnika nie spełni wymogu, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do posługiwania się nazwą Politechnika;

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, nową nazwę Politechniki określi, w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki”.

Powołany wyżej art. 16 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce stwierdza z kolei, że „Wyraz »politechnika« jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 2 dyscyplinach w zakresie nauk inżynierskich i technicznych”. Jak jednoznacznie wskazuje na to treść art. 6 projektu powyższe wymogi w zakresie kategoryzacji naukowej nie są aktualnie spełnione przez PANS, a ich wypełnienie powinno nastąpić dopiero „W terminie do zakończenia drugiej po utworzeniu Politechniki ewaluacji jakości działalności naukowej [...]” (art. 6 ust. 1 projektu). Co więcej, w uzasadnieniu projektu Wnioskodawcy wprost wskazali, że „Szczególnie wysoki próg kosztowy dotyczy działalności naukowej w dziedzinach technicznych i inżynierskich, wymagających specjalistycznego zaplecza laboratoryjnego, kadry i aparatury. W rezultacie uzyskanie statusu politechniki na drodze klasycznej ewaluacji naukowej (zależnej od poziomu badań i liczby uprawnień do nadawania stopni) jest w warunkach finansowych i kadrowych małych uczelni niezwykle trudne. Ustawowe przekształcenie Akademii w uczelnię techniczną umożliwi jej realny rozwój, odpowiadający rosnącemu znaczeniu nauk inżynierskich w gospodarce regionu i kraju”. Natomiast w końcowej części uzasadnienia projektu Wnioskodawcy stwierdzili, że „Uwzględniono również obowiązek spełnienia wymogów ustawowych dla uczelni używających nazwy »Politechnika« oraz mechanizm zmiany nazwy w przypadku ich niespełnienia. Przepisy te są zgodne z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Oceniając brzmienie art. 6 projektu pod kątem regulacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce należy stwierdzić, że projektowany przepis jest niespójny z rечczonymi regulacjami. Przepis ten mianowicie nie harmonizuje z art. 16 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Z tego ostatniego przepisu wynika bowiem wprost, że nazwą „Politechnika” może posługiwać się jedynie taka uczelnia akademicka, która już spełnia wymóg posiadania kategorii naukowej A+, A albo B+ w przynajmniej 2 dyscyplinach w zakresie nauk inżynierskich i technicznych. Faktem jest, że przepisy w istocie zbieżne z projektowanym art. 6 funkcjonują w porządku prawnym, czego przykładem jest art. 6 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

oraz zmianie nazw niektórych uczelni akademickich³, tym niemniej ich ocena, w tym również art. 6 projektu, musi być negatywna. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w opiniach sporządzonych jeszcze na etapie projektowania wspomnianego art. 6 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r., który to przepis – choć odnoszący się do powołania uniwersytetu a nie politechniki – również stanowi w ust. 1 o konieczności dostosowania się przez Uniwersytet do wymogów wskazanych w art. 16 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w terminie do zakończenia drugiej po jego utworzeniu ewaluacji jakości działalności naukowej⁴. W szczególności Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (dalej: KRASP) w piśmie z dnia 7 marca 2023 r.⁵, wyraziła negatywną opinię na temat poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. W uzasadnieniu KRASP powołała się na opinię Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP z dnia 6 marca 2023 r. (znak: KOiL-86/2023), w której to opinii stwierdzono: „Komisja negatywnie opiniuje przedmiotowy projekt ustawy. Zgodnie z projektem z dniem 1 października 2023 r. tworzy się z Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Wśród przepisów typowych dla dokonywanych przekształceń uczelni związanych ze statusem pracowników, studentów, majątku, a także praw i obowiązków, które co do zasady nie budzą wątpliwości, projekt zawiera rozwiązania, zgodnie z którymi w terminie do zakończenia drugiej, po utworzeniu Uniwersytetu, ewaluacji jakości działalności naukowej Uniwersytet dostosuje się do wymogów określonych w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jeżeli Uniwersytet nie spełni tych wymogów, utraci prawo do posługiwania się nazwą Uniwersytet i w konsekwencji właściwy minister dokona jej zmiany. W myśl art. 16 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wyraz »uniwersytet« jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 6 dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zwanych dalej »dyscyplinami«, zawierających się w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki, zwanych dalej »dziedzinami«. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy Akademia Kaliska nie spełnia tych wymogów, bowiem prowadzi badania naukowe w czterech dyscyplinach: nauki o zdrowiu, nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i jakości oraz inżynierii mechanicznej. W trzech z nich otrzymała kategorię B+ i wyższą. Wskazuje to jednoznacznie, nie zostały spełnione wymogi ustawowe posługiwania się nazwą uniwersytet. W ocenie Komisji należy negatywnie ocenić proponowane nieuzasadnione uprzywilejowanie Akademii poprzez aprioryczną decyzję o przyznaniu prawa do używania nazwy uniwersytet bez osiągnięcia określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego wymagań, co stanowiłoby wyraźne naruszenie podstawowych zasad transparentności i równego

³ Dz. U. z 2023 r. poz. 905.

⁴ Art. 16 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi, że „Wyraz »uniwersytet« jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 6 dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zwanych dalej »dyscyplinami«, zawierających się w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki, zwanych dalej »dziedzinami«”.

⁵ Znak: KRASP/30/2023, opinia jest dostępna na stronie internetowej Sejmu pod adresem: <https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/AFA4CCD70E7E6D09C125896D0063BEC9/%24File/3033-003.pdf>. [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 16 IX 2025 r.].

traktowania podmiotów polskiego szkolnictwa wyższego. Należy też podkreślić, że proponowane rozwiązanie wprowadzałoby [...] w błąd potencjalnych studentów, jak i otoczenie społeczno-gospodarcze, które zatrudniałoby absolwentów tej uczelni. Należy przypomnieć, że zastrzeżenie określonych nazw uczelni ma służyć ich rozpoznawalności pod względem jakościowym i przyjęcie objętych projektem rozwiązań cel ten niweczy. Akademia Kaliska ma swoją renomę i po spełnieniu ustawowych warunków będzie mogła stać się Uniwersytetem w przyszłości”. Wskazany wyżej skutek dotyczący wprowadzania w błąd potencjalnych studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, aktualny również w kontekście opiniowanego projektu, ma charakter nie tylko prawny (jako wynik niespójności normatywnej projektu z dotychczasowymi przepisami), ale również społeczny – w negatywnym sensie.

Podobnie w uchwale nr 57/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego⁶, Rada Główna również wyraziła swoje negatywne stanowisko w przedmiotowej sprawie wskazując m.in. na następujące kwestie:

- „1. Przedłożony wniosek dotyczy przekształcenia Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego [...] w uniwersytet.
2. Akademia w 2021 r. poddała się ewaluacji działalności naukowej w trzech dyscyplinach (nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o zdrowiu) należących do dwóch dziedzin. Tymczasem art. 16 ust. 3 ustawy PSWiN określa, że: *Wyraz »uniwersytet« jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 6 dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zwanych dalej »dyscyplinami«, zawierających się w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki, zwanych dalej »dziedzinami«*. Niespełnienie tego wymogu ustawowego uniemożliwia przyjęcie propozycji przekształcenia Akademii w uniwersytet.
3. Zawarty w projekcie ustawy przepis art. 6 ust. 2 mówiący o utracie prawa do posługiwania się nazwą »uniwersytet« w razie niespełniania wymogów jest bezprzedmiotowy i wprost sprzeczny [z] art. 16 ust. 4 PSWiN, który gwarantuje możliwość dalszego posługiwania się raz przyznaną uczelni nazwą.
4. Wprowadzenie nadzwyczajnych rozwiązań, nieuzasadnionych z punktu widzenia realizowania zadań uczelni i sprzecznych z obowiązującymi przepisami ogólnymi, jest elementem destabilizującym system szkolnictwa wyższego i bezzasadnie faworyzującym jedną uczelnię względem innych znajdujących się w tej samej sytuacji. [...]”.

Należy w pełni podzielić zaprezentowane wyżej stanowiska Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z których jednoznacznie wynika, że nie można godzić się na uprzywilejowywania jakichkolwiek uczelni poprzez wyłączanie stosowania wobec nich prawnych wymogów warunkujących możliwość posługiwania się określoną nazwą.

⁶ Uchwała jest dostępna na stronie internetowej Sejmu pod adresem:
<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/D02CF6FF175FFFA5C125896B0029F7C9/%24File/3033-002.pdf>.

W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę, że ustalony w art. 1 ust. 1 projektu termin utworzenia Politechniki Włocławskiej na dzień 1 października 2025 r., uwzględniając jeszcze czternastodniowy termin *vacatio legis* określony w art. 9 projektu, jest nierealny do dotrzymania z punktu widzenia czasu trwania procedury ustawodawczej.

Opiniowany projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu (BEOS) dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej⁷. Projekt ten był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu⁸. W obu tych opiniach trafnie stwierdzono: „Projekt, mimo że w art. 5 ust. 1 pkt 3 zakłada odpowiednie stosowanie 23¹ kodeksu pracy, to w art. 5 ust. 3 stanowi, że stosunki pracy z pracownikami zatrudnionymi w Akademii »wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy«. Przepis ten budzi wątpliwości interpretacyjne, co do tego, jak należy w tym przypadku rozumieć »odpowiednie« stosowanie art. 23¹ kodeksu pracy”.

W kwestii wpływu projektu na akty podustawowe należy wskazać, że taki wpływ może mieć miejsce w postaci art. 6 ust. 3 projektu upoważniającego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki do określenia, w drodze rozporządzenia, nowej nazwy Politechniki w przypadku wskazanym w ust. 2 tego artykułu.

Opinie wyrażone w trakcie konsultacji społecznych dotyczących omawianego projektu wskazują na istnienie poparcia społecznego dla tej inicjatywy ustawodawczej⁹. Natomiast w pojedynczych ankietach trafnie zasygnalizowano istotne zastrzeżenia dotyczące brzmienia art. 5 ust. 3 projektu¹⁰ oraz zwrócono uwagę, że ewentualna zmiana kategorii uczelni powinna być konsekwencją prowadzonych na niej badań i ewaluacji¹¹. W części ankiet wyrażono też wątpliwości dotyczące m.in. samej nazwy „Politechnika Włocławska”, która może być mylona z istniejącą już Politechniką Wrocławską¹² czy też braku wystarczającej liczby naukowców i studentów¹³.

⁷ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Politechniki Włocławskiej (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Piotr Kowal)*, opinia BEOS z 21 VIII 2025 r., BEOS-WPEiM-1645/25.

⁸ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o utworzeniu Politechniki Włocławskiej (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Piotr Kowal) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 21 VIII 2025 r., BEOS-WPEiM-1646/25.

⁹ Zob. np. ID ankiety: 48143, 49280, 46198, 49246, 49173, 44265, 48246, 48224, 46407, 48660, 46540, 46573.

¹⁰ Zob. ID ankiety: 48226 („do zmiany – art. 5 ust. 3 – Stosunki pracy z pracownikami, wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. zapis może budzić obawy przed utratą zatrudnienia lub propozycją niekorzystnych, nowych warunków pracy”).

¹¹ Zob. ID ankiety: 44326 („Uczelnia we Włocławku powinna prowadzić dalej kształcenie studentów jako akademii nauk stosowanych. Ewentualna zmiana kategorii uczelni może nastąpić jeżeli faktycznie będą prowadzone badania naukowe i będzie dokonana ewaluacja”).

¹² ID ankiety: 44154.

¹³ ID ankiety: 45029.

2.

Regulacje proponowane w projekcie dotyczą zagadnień nieunormowanych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC). Dotyczą one uczelni państwowej, która w świetle orzecznictwa ETPC nie jest podmiotem praw konwencyjnych (zob. w szczególności postanowienie z 28.01.2020 r. w sprawie *Ihsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi p. Turcji*, 40355/20).

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A) Podmioty, na które będzie oddziaływał projekt:

1. studenci kształcący się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (1 391 osób ¹⁴) oraz kadra badawczo-dydaktyczna (78 etatowych nauczycieli akademickich¹⁵) i administracyjna tej uczelni;
2. osoby zainteresowane podjęciem studiów o profilu technicznym, zwłaszcza mieszkańcy wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego oraz północno-zachodniego Mazowsza;
3. pracodawcy z branży przemysłowej zlokalizowani we Włocławku i regionie włocławskim, poszukujący specjalistów z wykształceniem technicznym.

B) Wpływ na społeczeństwo

Wnioskodawcy deklaruja, że „utworzenie samodzielnej politechniki znacząco zwiększy dostępność edukacji wyższej w regionie, eliminując bariery ekonomiczne i terytorialne, które dotychczas zmuszały młodych ludzi do rezygnacji ze studiów lub podejmowania ich z dala od miejsca zamieszkania, w dużych ośrodkach akademickich, takich jak Warszawa, Łódź czy Bydgoszcz”. Trzeba jednak zaznaczyć, że możliwość kształcenia się na kierunkach technicznych jest również zapewniona w oddalonym o 50 km od Włocławka Płocku¹⁶. Usytuowana jest tam Filia Politechniki Warszawskiej, która prowadzi kształcenie na kierunkach technicznych, w tym m.in. na: inżynierii środowiska, mechanice i budowie maszyn, technologii chemicznej, budownictwie, przemysłowym zastosowaniu informatyki. Innym podmiotem kształcącym w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych jest Akademia Mazowiecka w Płocku (m.in. kierunki informatyka oraz automatyka i robotyka). Powstanie Politechniki Włocławskiej rozszerzałoby więc możliwość kształcenia absolwentów szkół średnich na kierunkach technicznych, również bliżej ich miejsca zamieszkania, ale nie będzie stanowiło unikatowej oferty w regionie.

Planując utworzenie politechniki warto również uwzględnić fakt, że kierunki techniczne nie są najbardziej popularnym wyborem absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia na włocławskiej uczelni ¹⁷. Najwięcej osób jest rekrutowanych na kierunek pielęgniarstwo (21% nowych studentów w roku

¹⁴ <https://2025.ranking.perspektywy.pl/uczelnia/3940/>.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Na kwestię tę zwrócono uwagę w konsultacjach społecznych projektu – zob. ID ankiety: 44326.

¹⁷ Na PANS funkcjonują obecnie 4 wydziały: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych i Wydział Nauk o Zdrowiu.

akademickim 2024/2025¹⁸, łącznie na studia I i II stopnia na tym kierunku – 110 osób) oraz menedżerskie studia finansowo-prawne (9%, tj. 47 osób). Trendy popularności poszczególnych kierunków na tej uczelni zmieniają się w poszczególnych latach, ale nadal często wybierane są kierunki pedagogiczne, filologia angielska czy administracja, a także informatyka oraz nowe media i e-biznes. Kierunki o profilu technicznym, które miałyby pełnić rolę flagowych w nowo utworzonej politechnice, cieszą się obecnie stosunkowo niewielkim zainteresowaniem studentów. Jak podkreślają Wnioskodawcy przemianowanie uczelni ma się przyczynić do wzbogacenia oferty w zakresie kształcenia technicznego i zachęcić absolwentów do wyboru tej ścieżki zawodowej, ale trzeba również rozważyć opcję, że tego typu przekwalifikowanie wpłynie negatywnie na studentów wybierających dotychczas kierunki „nietechniczne” na Akademii, stanowiących większość społeczności uczelni. Tego rodzaju wpływu może też doświadczyć kadra akademicka prowadząca kształcenie w kierunkach, które nie będą traktowane priorytetowo.

W tym kontekście warto również zasygnalizować obserwowany w ostatnich latach spadek zainteresowania młodych ludzi wyborem kierunków studiów o technicznym charakterze¹⁹. Nawet uczelnie z większą renomą, pomimo posiadania odpowiedniej infrastruktury i kadry, zgłaszają problemy z rekrutacją nowych studentów. Jak zauważa dr hab. inż. Renata Walczak, prorektor ds. Filii PW w Płocku, „(w) całej Polsce kandydatów na studia techniczne jest mniej. W całej Politechnice Warszawskiej liczba studentów w 4 lata spadła o 30%. Porównując rok do roku to jest minus 10%”²⁰. Wynika to po części z niżu demograficznego, a po części z niechęci młodych ludzi do podejmowania studiów wymagających m.in. odpowiedniego poziomu wiedzy matematycznej, z której przyswajaniem problemy pojawiają się już na etapie szkoły podstawowej. Co prawda polscy uczniowie w międzynarodowych testach PISA z 2022 r. odnotowali wyniki powyżej średniej OECD zarówno w umiejętnościach matematycznych (wynik 489 przy średniej OECD 472 punkty), jak i z zakresu nauk ścisłych (wynik 499 przy średniej OECD 485 punktów)²¹, jednakże biorąc pod uwagę trendy długoterminowe zauważalny jest spadek kompetencji polskich uczniów w tym zakresie²².

¹⁸ Stan na 13 IX 24 (przed zakończeniem II rekrutacji) – *Sprawozdanie z działalności Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku w latach 2020-2024*, http://bip.pans.wloclawek.pl/download/attachment/8331/43_24_1.pdf, s. 4.

¹⁹ Najpopularniejszymi kierunkami studiów w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 w Polsce były: informatyka (9%), psychologia (9%), zarządzanie (7%), kierunek lekarski (7%), prawo (5%), ekonomia (4%) – K. Dębkowska, U. Kłosiewicz-Górecka, A. Szymańska, A. Wejt-Knyżewska, K. Zybortowicz, *Akademickość polskich miast (II)*, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2023, <https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2024/02/Akademickosc-miast-2.pdf>, s. 14.

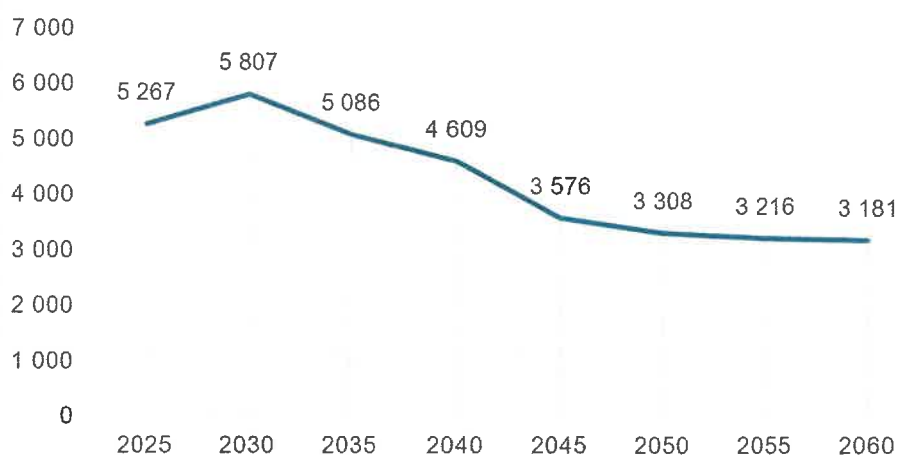
²⁰ Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w płockiej filii Politechniki Warszawskiej studiowało nawet 4 000 osób. Teraz na uczelni studiuje około 900 osób, a studia na I roku na wszystkich kierunkach zaczęło około 150 osób – M. Wiśniewski, *Rekrutacja na Politechnice. Młodzież nie chce studiować trudnych kierunków?*, 2 X 2024, <https://portalplock.pl/wiadomosci/krzyk-rozpacz-y-politechniki-mlodziez-nie-chce-studiuwac-trudnych-kierunkow/R17CHZdCKj7Hvmbxm88n>.

²¹ *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*, PISA, OECD Publishing, Paryż 2023, <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/12/pisa-2022-results-volume-i_76772a36/53f23881-en.pdf, s. 455.

²² Ibidem.

Innym trendem mogącym mieć wpływ na potencjalną popularność studiów na projektowanej Politechnice Włocławskiej jest preferowanie przez młodych ludzi studiów w dużym mieście²³, dającym większe możliwości rozwoju zawodowego i życia towarzyskiego²⁴. W rankingu „akademickości” (biorącym pod uwagę prestiż, liczbę absolwentów na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukową, warunki kształcenia oraz umiędzynarodowienie²⁵) dominują duże miasta. W takiej sytuacji trudno będzie przekonać absolwentów szkół średnich do wyboru włocławskiej uczelni, niezależnie od atrakcyjności przedstawionej przez nią oferty edukacyjnej i jej kompatybilności z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy. Wyjątek mogą tu stanowić młode osoby, które z różnych powodów (finansowych, ale także związanych z niepełnosprawnością czy koniecznością sprawowania opieki nad bliską osobą) nie mogą wyjechać na studia do innego miasta i utworzenie uczelni technicznej w pobliżu ich miejsca zamieszkania umożliwiłoby im podjęcie kształcenia w tej dziedzinie. Trzeba jednak stale mieć na uwadze skalę potencjalnego zainteresowania kształceniem na tego typu kierunkach, na uczelni w średniej wielkości mieście (niecałe 100 tys. mieszkańców²⁶). Szczególnie, że jak pokazują prognozy demograficzne dla regionu, liczba osób w grupie wiekowej, w której najczęściej podejmowane są studia, będzie spadać (zob. Wykres 1.).

Wykres 1. Prognoza liczby ludności²⁷ w grupie wiekowej 19-24 lat w podregionie włocławskim



²³ *Studenci częściej wybierają największe miasta. Tylko co 10. może liczyć na akademik*, 5 VII 2023, <https://biuroprasowe.cbre.pl/251355-studenci-czesciej-wyberaja-najwieksze-miasta-tylko-co-10-moze-liczyc-na-akademik>.

²⁴ Jak zauważa dr inż. Cezary Wiśniewski, prodziekan ds. studenckich w Filii PW w Płocku, „(n)a ekonomii mamy 90 miejsc, zakwalifikowaliśmy 120 osób. (...) Papiery przyniosła połowa, 60 osób (...) Kolega robił badania i pytał się maturzystów. Większość w ogóle nie brało pod uwagę zostania w Płocku. Jeżeli jest pytanie: 'gdzie idziesz na studia?', to nie odpowiadają kierunkiem i uczelnią. Najpierw jest miasto, potem uczelnia i dopiero później kierunek. Sporo jest osób niezdecydowanych, nie wiedzą na co chcą iść.” – M. Wiśniewski, *Rekrutacja na Politechnice. Młodzież nie chce studiować trudnych kierunków?*, 2 X 2024, <https://portalplock.pl/wiadomosci/krzyk-rozpacz-politechniki-młodzież-nie-chce-studiuwać-trudnych-kierunków/R17CHZdCKj7Hvmbxm88n>.

²⁵ M. Chabros, *Wiodące miasta akademickie w Polsce. Tam gdzie studenci, tam rozwój [RANKING]*, 22 II 2024, <https://obserwatorgospodarczy.pl/2024/02/22/wiodace-miasta-akademickie-w-polsce-tam-gdzie-studenci-tam-rozwoj-ranking/>; K. Dębkowska, U. Kłosiewicz-Górecka, A. Szymańska, A. Wejt-Knyżewska, K. Zybertowicz, *Akademickość polskich miast...*, op. cit.

²⁶ Według informacji z Banku Danych Lokalnych GUS, w 2024 r. w podregionie włocławskim mieszkały 99 474 osoby – <https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/teryt/tablica>.

²⁷ Przygotowana w 2022 r. na bazie NSP 2021, ostatnia aktualizacja: 6 listopada 2023 r.

W scenariuszu zakładanym przez Wnioskodawców przemianowanie Akademii na Politechnikę Włocławską przyczyni się do rozbudowy bazy i oferty dydaktycznej w zakresie studiów technicznych, a osoby, które dotychczas wybierały studia na innych uczelniach zainteresują się ofertą bliżej ich miejsca zamieszkania, co będzie prowadziło do zwiększenia potencjału nie tylko samej uczelni, ale i całego miasta jako takiego. Biorąc jednak pod uwagę uwarunkowania demograficzne i społeczne, bardziej prawdopodobne wydaje się, że pomimo dużego nakładu sił i środków Politechnika Włocławska nie będzie dla absolwentów szkół średnich bardziej atrakcyjnym wyborem niż np. filia Politechniki Warszawskiej w Płocku, która mimo że jest większą i bardziej doświadczoną uczelnią techniczną, również odnotowuje istotne problemy w rekrutacji nowych studentów.

C) Konsultacje społeczne

W konsultacjach społecznych złożono 33 ankiety, ale jedynie 8 osób pozostawiło komentarze do projektu. Zwolennicy projektowanego rozwiązania argumentowali, że przekształcenie Akademii w Politechnikę wpłynie na rozwój i promocję miasta²⁸, a także przyczyni się do zatrzymania młodych kadr w regionie²⁹. Zwrócono również uwagę, że zmiana ta przyczyni się do rozwoju regionu pod kątem przemysłowym m.in. dzięki ścisłej współpracy „pomiędzy utworzoną Politechniką Włocławską a Elektrownią Atomową (projekt Orlenu – elektrownia SMR) na płaszczyźnie np. utrzymania ruchu (Służby Utrzymania Ruchu)”³⁰. Komentujący podkreślali ponadto, że „Politechnika Włocławska w dłuższej perspektywie czasowej może być ośrodkiem integrującym lokalne środowiska naukowe i gospodarcze i stanowić centrum kompetencji technicznych, doradztwa i kształcenia ustawicznego”³¹.

Pojawiły się również głosy sceptyczne wobec tworzenia nowej jednostki akademickiej (nieuwzględniające faktu, że jest to *de facto* przekształcenie istniejącego już podmiotu) – „Mnożenie bytów ponad miarę. Nie mamy tylu naukowców, nie będziemy mieli tylu studentów”³². Komentujący kwestionowali również tryb utworzenia politechniki: „Ewentualna zmiana kategorii uczelni może nastąpić jeżeli faktycznie będą prowadzone badania naukowe i będzie dokonana ewaluacja”³³.

²⁸ ID ankiety: 44265, 46573, 45623, 47421, 46189, 46177. W tym kontekście poruszono również kwestię uprzywilejowanej pozycji Bydgoszczy i Torunia i podkreślano, że utworzenie Politechniki zrekompensuje Włocławskowi dotychczasowe nierówności – ID ankiety: 46219.

²⁹ ID ankiety: 46156, 46540, 46517.

³⁰ ID ankiety: 47286.

³¹ ID ankiety: 46998. Zob. również ID ankiety: 46517.

³² „Rozdrobnienie funduszy na szkoły wyższe nie sprzyja funkcjonowaniu uczelni oraz uniemożliwia planowanie działalności naukowej. Mamy za dużo szkół wyższych.” – ID ankiety: 45029.

³³ ID ankiety: 44326.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Przekształceniu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku w Politechnikę Włocławską może przynieść pozytywne skutki gospodarcze, zwłaszcza dla regionu, choć ze względu na charakter proponowanych zmian nie można dokonać ich oszacowania w ujęciu pieniężnym. Niemniej wśród potencjalnych korzyści wynikających z utworzenia Politechniki Włocławskiej należy wskazać:

- 1) wzrost dostępności wykwalifikowanej kadry technicznej – zgodnie z informacją zawartą w DSR Politechnika Włocławska będzie rozwijać dotychczasową działalność dydaktyczną i naukową, jednocześnie rozszerzając ofertę o nowe kierunki techniczne zgodne z koncepcją STEM, która łączy nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę. Planowane jest uruchomienie nowych specjalizacji, takich jak inżynieria transportu śródlądowego, inżynieria chemiczna czy cyberbezpieczeństwo. Uczelnia zamierza również wzmocnić istniejące kierunki, m.in. automatykę i robotykę oraz informatykę, odpowiadając na potrzeby nowoczesnego rynku pracy i przemysłu;
- 2) zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza z branż przetwórstwa przemysłowego oraz prowadzących działalność usługową w zakresie telekomunikacji, programowania komputerowego, doradztwa, infrastruktury obliczeniowej oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji³⁴. Warto w tym miejscu wymienić kilka przedsiębiorstw działających na terenie Włocławka i okolic, które mogłyby być potencjalnymi beneficjentami zwiększonej podaży wykwalifikowanych pracowników, co może mieć pozytywny wpływ na ich innowacyjność i produktywność. Są to m.in.: Anwil S.A. – jeden z największych producentów nawozów azotowych i tworzyw sztucznych w Polsce, należący do Grupy Orlen, Wika Polska Sp. z o.o. Sp.k. – producent aparatury pomiarowej, Radpak Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o. – podmiot specjalizujący się w produkcji maszyn do pakowania dla przemysłu spożywczego i chemicznego, Sanitec-Koło Sp. z o.o. – zakład produkcyjny urządzeń sanitarnych, znany z marki Koło czy Izoprojekt Sp. z o.o. – spółka działająca w branży chemicznej, petrochemicznej i energetycznej; we Włocławku znajduje się również Elektrownia Włocławek, która jest największą przepływową elektrownią wodną w Polsce³⁵.
- 3) poprawa konkurencyjności regionu, a tym samym zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej, co ułatwiałoby przyciąganie nowych inwestycji krajowych i zagranicznych. W konsultacjach społecznych zwrócono uwagę, że utworzenie Politechniki Włocławskiej powinno przyczynić się do wzrostu uprzemysłowienia regionu; korzystne może być także nawiązanie

³⁴ Sekcje D i K wg PKD 2025.

³⁵ <https://energa-wytwarzanie.pl/obiekty/elektrownie-wodne-duze/19959/wloclawek>.

- współpracy z podmiotami planującymi budowę małych reaktorów jądrowych³⁶.
- 4) wzrost popytu na dobra i usługi oraz nieruchomości we Włocławku – w związku ze wzrostem liczby studentów mieszkających w mieście można oczekiwać zwiększonego zapotrzebowania na bazę noclegową oraz wzrostu wydatków głównie o charakterze konsumpcyjnym.

Warto jednak wskazać na potencjalne negatywne skutki, które mogą wystąpić w przypadku przyjęcia proponowanego projektu:

- 1) ryzyko przesycenia lokalnego rynku pracy – jeśli liczba absolwentów kierunków technicznych znacznie wzrośnie, może dojść do przesycenia lokalnego rynku, zwłaszcza w przypadku braku adekwatnego rozwoju przemysłu oraz innych sektorów gospodarki, które zgłaszałyby popyt na wykwalifikowanych pracowników o profilu technicznym; należy odnotować, iż w odległości ok. 50 km od Włocławka działa filia Politechniki Warszawskiej w Płocku, która w roku akademickim 2025/2026 na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oferuje kształcenie na 5 kierunkach technicznych (budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna, przemysłowe zastosowania informatyki)³⁷. Ponadto Akademia Mazowiecka w Płocku kształci m.in. na kierunku informatyka oraz automatyka i robotyka. Powstanie Politechniki Włocławskiej będzie stanowiło konkurencję dla obu tych podmiotów, zwłaszcza przy pogarszającej się sytuacji demograficznej w Polsce i prawdopodobnym zmniejszaniu się w kolejnych latach liczby studentów³⁸. Na problem ten zwracano uwagę również w trakcie konsultacji społecznych³⁹;
- 2) problem z pozyskaniem kadry akademickiej – istotnym wyzwaniem dla władz uczelni może być pozyskanie odpowiednio przygotowanej kadry naukowej, która będzie prowadziła badania pozwalające uczelni na zdobycie odpowiedniej kategorii naukowej,
- 3) utrata tożsamości uczelni zawodowej – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku ma profil praktyczny, a przekształcenie w politechnikę może zmienić jej charakter na bardziej teoretyczny i badawczy, co mogłoby mieć negatywne implikacje dla współpracy uczelni z biznesem.

³⁶ ID ankiety: 252177.

³⁷ Zob. <https://www.pw.plock.pl/Rekrutacja/Procedura-przyjec/Studia-pierwszego-stopnia>.

³⁸ W latach akademickich 2015/16-2019/20 liczba studentów w Polsce ogółem zmniejszyła się z 1405,1 tys. do 1204,0 tys., po czym liczba ta zaczęła wzrastać i w roku akademickim 2023/24 wyniosła 1245,2 tys. osób. W porównaniu do roku 2015/16 liczba ta jest jednak mniejsza o 11,4%, zob. <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20232024,8,10.html>.

³⁹ Zob. ID ankiet: 240317, 236359, 236352.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Wejście w życie projektu będzie miało wpływ na budżet państwa, w szczególności w długim terminie.

Jak wskazują sami Wnioskodawcy jedną z głównych przesłanek utworzenia Polityki Włocławskiej jako uczelni akademickiej w miejsce obecnej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku mającej status uczelni zawodowej jest „aktualny mechanizm finansowania publicznych uczelni zawodowych”. Oznacza to, iż oczekiwanym skutkiem finansowym zmiany statusu uczelni jest zwiększenie finansowania z budżetu państwa w ramach części 28. Szkolnictwo wyższe i nauka. Obecnie jednak nie ma możliwości wskazania skali zmiany podstawowej kwoty subwencji oraz dotacji jakie przysługiwałyby potencjalnie Politechnice Włocławskiej. Wynika to m.in. z:

- braku informacji Wnioskodawców na temat zmiany struktury wewnętrznej uczelni, w tym decyzji o ograniczeniu lub likwidacji trzech funkcjonujących obecnie wydziałów nietechnicznych generujących konieczność finansowania,
- propozycji Wnioskodawców, aby uczelnia dostosowała się do obowiązujących wymogów w terminie do zakończenia drugiej ewaluacji ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po utworzeniu przedmiotowej uczelni akademickiej, co powinno generować znaczne koszty na rozwój bazy naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych.

Należy dodatkowo zwrócić uwagę, iż status „politechniki” jako uczelni technicznej związany jest z prowadzeniem kształcenia oraz działalności naukowej w dyscyplinach, którym przypisywane są stosunkowo wysokie współczynniki kosztowności prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej, co może wpłynąć na stopniowy wzrost wydatków budżetu w części znajdującej się w dyspozycji ministra ds. szkolnictwa wyższego i nauki.

Zakładając zatem, iż ewaluacja działalności naukowej planowana na 2026 r. będzie pierwszą dla Politechniki Włocławskiej, to potencjalne pełne skutki finansowe wynikające z ewentualnego uzyskania pozytywnej oceny ewaluacyjnej zgodnej z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce mogą wystąpić za kolejnych 5 lat.

Przedmiotowy projekt nie powinien mieć bezpośredniego wpływu na budżety samorządowe.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji dotyczących skutków finansowych projektowanych przepisów dla sektora finansów publicznych. Zgłoszono natomiast uwagę o charakterze ogólnym stwierdzającą, że „rozdrobienie funduszy na szkoły wyższe nie sprzyja funkcjonowaniu uczelni oraz uniemożliwia planowanie działalności naukowej”⁴⁰.

⁴⁰ ID ankiety: 45029.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Ewentualne wejście w życie projektu nie będzie wiązało się z istotną zmianą obciążeń administracyjnych. Również w obszarze skutków społecznych ani dla przedsiębiorców nie zidentyfikowano dodatkowych obciążeń administracyjnych.

Koszty administracyjne związane z proponowaną zmianą statusu uczelni o charakterze bieżącym powinny być uwzględnione w ramach procesu przekształcenia przez władze Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Tym samym nie powinny mieć wpływu na budżet państwa.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: 1. Opiniowany projekt zawiera rozwiązania prawne budzące poważne zastrzeżenia. Dotyczą one braku spójności art. 6 ust. 1 projektu z art. 16 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niejasności związanych z treścią art. 5 ust. 3 projektu. Co więcej, termin utworzenia Politechniki Włocławskiej ustalony na dzień 1 października 2025 r. (art. 1 ust. 1 projektu) będzie niemożliwy do zachowania, biorąc pod uwagę czternastodniowy termin *vacatio legis* określony w art. 9 projektu oraz czas trwania samej procedury ustawodawczej.
2. Projekt ustawy nie nasuwa wątpliwości co do zgodności z EKPC.

2. Skutki społeczne: Przekształcenie Akademii w Politechnikę Włocławską może przyczynić się do zwiększenia dostępności studiów technicznych w regionie i stworzyć dodatkowe szanse edukacyjne dla osób, które z różnych powodów nie mogą podjąć nauki w większych ośrodkach akademickich. W realizacji projektu można upatrywać impulsu rozwojowego zarówno dla dotychczas funkcjonującej uczelni, jak i dla miasta. Należy jednak uwzględnić istotne ograniczenia, takie jak malejące zainteresowanie kierunkami technicznymi w skali kraju, preferencje młodych ludzi dotyczące studiowania w dużych miastach czy ryzyko osłabienia pozycji kierunków nietechnicznych cieszących się obecnie największą popularnością na Akademii. W efekcie, choć przedsięwzięcie może potencjalnie, w dłuższej perspektywie, wspierać rozwój kapitału ludzkiego i gospodarczego regionu, to istnieje duże ryzyko, że jednak nie przyniesie ono oczekiwanych rezultatów rekrutacyjnych i nie stanie się atrakcyjną alternatywą wobec istniejących już ośrodków akademickich.

3. Skutki gospodarcze: Przekształcenie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku w Politechnikę Włocławską może przynieść istotne korzyści gospodarcze dla regionu, choć nie można ich oszacować w ujęciu pieniężnym. Uczelnia planuje rozwój nowych kierunków technicznych zgodnych z koncepcją STEM, co ma zwiększyć dostępność wykwalifikowanych pracowników, głównie

w przemyśle. Skorzystać mogą lokalne przedsiębiorstwa, które zyskają dostęp do większej liczby kształconych we Włocławku specjalistów, co pozwoli im wzmocnić ich konkurencyjność. Projektowane przekształcenie może również zwiększyć konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną regionu, a także lokalny popyt na dobra i usługi oraz nieruchomości we Włocławku. Wśród potencjalnych zagrożeń można wskazać m.in. przesycenie lokalnego rynku pracy, jeśli liczba absolwentów technicznych wzrośnie bez równoległego rozwoju przemysłu i zapotrzebowania na ich kompetencje. Dodatkowo, istotnym wyzwaniem mogą być konkurencja z uczelniami technicznymi w pobliskim Płocku oraz trudności w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanej kadry akademickiej. Przekształcenie może też wpłynąć na zmianę profilu uczelni z praktycznego na bardziej teoretyczny, co może osłabić jej dotychczasową współpracę z biznesem.

4. Skutki finansowe: Proponowana zmiana statusu przedmiotowej uczelni będzie miała wpływ na budżet państwa, co wynika również z założenia Wnioskodawców. Skala skutków finansowych będzie jednak wynikała ze zmian wprowadzonych w strukturze uczelni, wysokości nakładów finansowych o charakterze dostosowawczym do spełnienia wymogów ustawowych ustalonych dla uczelni akademickich o nazwie politechnika oraz poziomu kosztochłonności działalności uczelni wynikającej ze statusu politechniki.

Autorzy:

Dorota Olejniczak, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Kaja Krawczyk, specjalistka w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV)

dr Paweł Marek Woroniecki, ekspert ds. legislacji (pkt V, X, XI.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

dr Izabela Bień, specjalistka ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Piotr Russel, specjalistka ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/